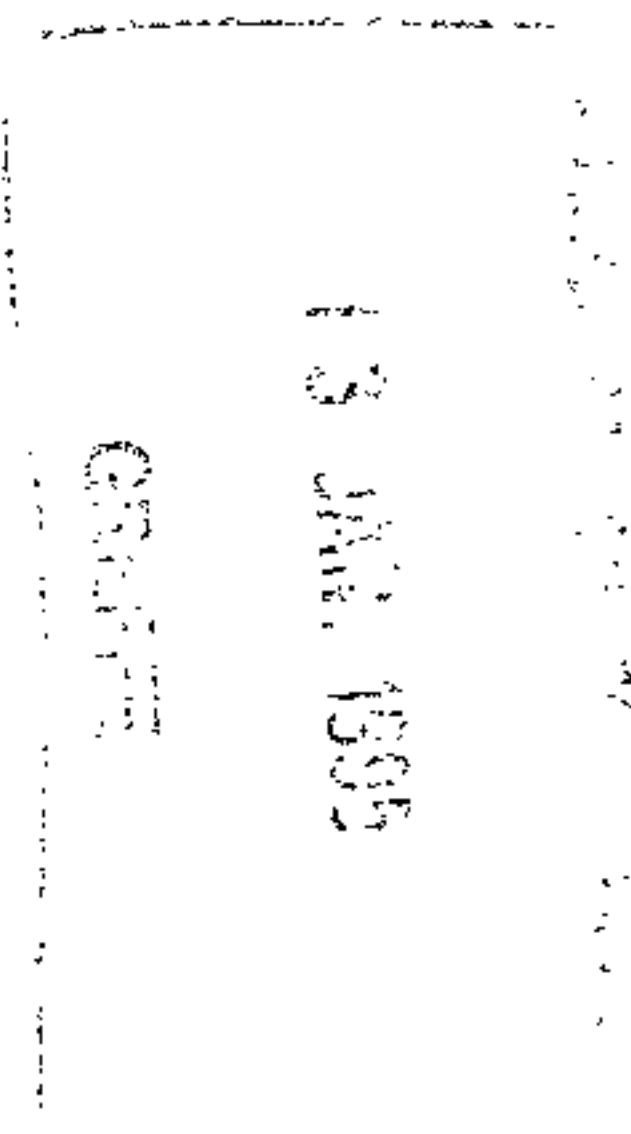


S.A. LES IMPRESSIONS DUMAS
109, rue de Goise
79000 NIORT
au capital de 500 000 Frs
RCS NIORT B 026.980.508

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 2 Janvier 1995**

- - - - -



L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
Le deux janvier,
A onze heures,

Les administrateurs de la société "LES IMPRESSIONS DUMAS" se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

- M. Patrick DUMAS
- M. Jean Paul GAGNAIRE

sont présents.

Est absent et excusé :

- M. Michel DUMAS

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

M. Patrick DUMAS préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.

M. le Président donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Transfert du siège social,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

D.P

Le Président expose au Conseil qu'il convient de transférer le siège social

- du 109, rue de Goise, 79000 NIORT
- au 525, avenue de Limoges, 79000 NIORT

et rappelle qu'aux termes de l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966, le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le Conseil d'Administration, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l'unanimité, de transférer le siège social

- du 109, rue de Goise, 79000 NIORT
- au 525, avenue de Limoges, 79000 NIORT

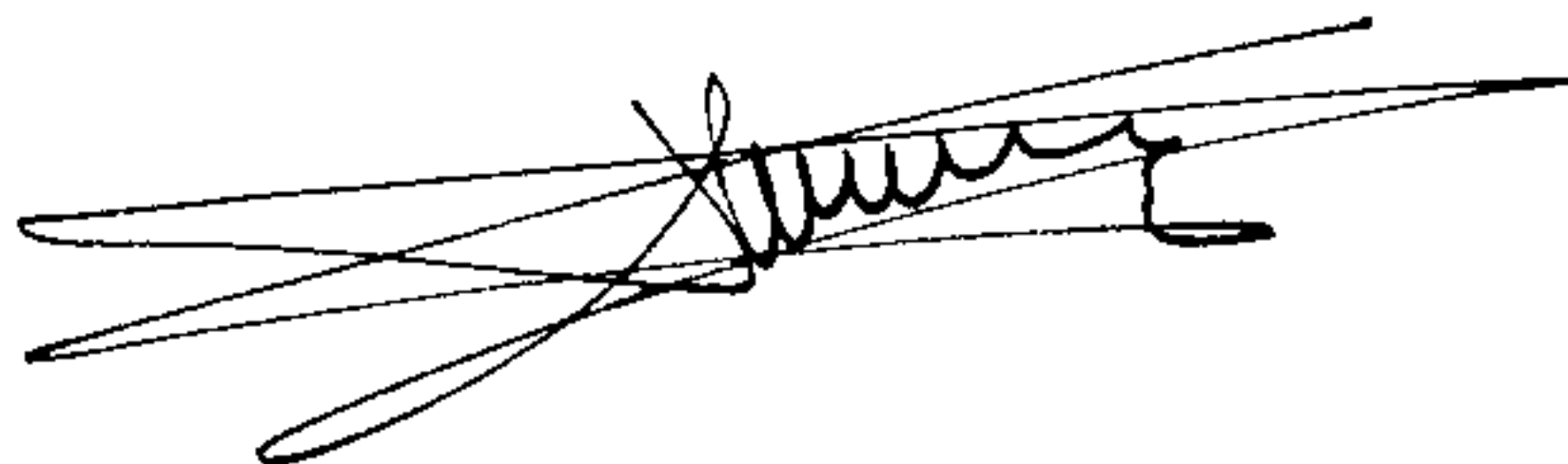
et ce à compter du 2 Janvier 1995, et précise que la nouvelle adresse est substituée d'office à l'ancienne dans l'article 4 des statuts relatif au siège social.

Le Conseil donne tous pouvoirs à son Président ou à toute personne qui s'y substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.

Copie certifiée conforme

A handwritten signature, possibly reading 'M. M...', is written over a set of three horizontal lines.

S.A. LES IMPRESSIONS DUMAS

525, avenue de Limoges
79000 NIORT



S T A T U T S

*mis à jour le 2 Janvier 1995
suite au transfert du siège social*

Certifié conforme

S T A T U T S

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

Article premier.- FORME .- Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société anonyme qui sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article deux.- OBJET.

Cette société a pour objet :

L'impression sur tous supports, la fabrication et la vente de tous produits de papeterie, d'imprimerie, de publicité, d'emballages ou conditionnement.

La prise à bail de tous fonds d'imprimerie ou de tous fonds ayant une activité similaire et plus spécialement la prise à bail :

1°) D'un fonds d'imprimerie appartenant actuellement en indivision à Monsieur Pierre DUMAS et Monsieur Michel DUMAS, exploité à Niort, 109 rue de Goise avec tous ses éléments .

2°) Et d'un fonds de manufacture d'essuie-verres en peau et tissus, pochettes et imprimés pour opticiens appartenant à M. et Mme Michel DUMAS, exploité également à Niort, 109 rue de Goise.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés, ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Article trois.- DENOMINATION

La dénomination de la société est "LES IMPRESSIONS DUMAS - S.A." en abrégé "L.I.D. - S.A." .

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article quatre - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à NIORT (Deux-Sèvres), 525, avenue de Limoges.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires, et partout ailleurs, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Des agences, succursales et dépôts pourront être créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du

Conseil d'Administration qui pourra ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entendra.

Article cinq.- DUREE.

La durée de la société est fixée à soixante années, à compter du jour de son immatriculation au registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE DEUX

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article six.- CAPITAL . APPORTS EN NUMERAIRE.

Il est effectué à la présente société, à sa constitution, uniquement des apports en numéraire correspondant au montant nominal des mille actions de cent francs chacune composant le capital social originaire, soit CENT MILL FRANCS, ci.....100.000 F.

Ces actions de numéraire sont intégralement souscrites par les comparants, savoir :

1°) Par M. Pierre DUMAS, à concurrence de cent actions, ci.....!	100
2°) Par M. Michel DUMAS à concurrence de six cent soixante-quinze actions, ci.....!	675
3°) Par Mme DUMAS née Andrée GORITZ à concurrence de cent actions, ci.....!	100
4°) Par M. Patrick DUMAS à concurrence de cent actions, ci.....!	100
5°) Par M. Jacques MATHE à concurrence de cinq actions, ci.....!	5
6°) Par M. Raymond DARDIN à concurrence de cinq actions, ci.....!	5
7°) Par M. Jacques VANDIER à concurrence de cinq actions, ci.....!	5
8°) Par M. Jean DAUTHY à concurrence de cinq actions, ci.....!	5
9°) Et par M. Jean Paul GAGNAIRE à concurrence de cinq actions, ci.....!	5
Total égal : MILLE ACTIONS, ci.....!	<u>1.000</u>

Elles ont été libérées du premier quart, ainsi que le constate la déclaration de versements dressée par Me RAGEAU notaire soussigné suivant acte reçu par lui ce jour auquel est demeurée annexée la liste des souscripteurs tous comparants, mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, dont le montant global, soit vingt-cinq millions de francs est déposé à un compte ouvert au nom de la société en formation

Quant aux solde restant à libérer du montant des actions souscrites, soit la somme de soixante quinze millions de francs, les comparants, s'obligent chacun pour la part

LE CAPITAL SOCIAL est fixé à 500 000 F. dont 100 000 F. formant le capital antérieur et 400 000 F. représentant l'augmentation du capital par incorporation de réserves décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 1984.

Il est divisé en 5 000 actions de 100 F. chacune.

Article 7.- MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL.

1/- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital social peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Toutefois, lorsque l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, qui la décide, statue aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit au préalable être intégralement libéré et les actionnaires jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur est accordé par la loi. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article 187 de la loi du 24 juillet 1966.

Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec les dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de comptes établi par le Conseil d'Administration, certifié exact par le Commissaire aux Comptes et joint à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le délai de souscription est au minimum de trente jours, sauf faculté de clôture par anticipation dès que l'augmentation de capital est souscrite à titre irréductible.

L'assemblée générale qui décide de l'augmenta-
tion de _____

capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription sur le vu du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

En cas d'apports en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, conformément aux dispositions de l'article 193 de la loi du 24 juillet 1966.

2/ REDUCTION DU CAPITAL.

Le capital peut être réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de titres, dans ce dernier cas, et afin de permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acquiescer les actions qu'ils ont en trop ou en moins.

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur ce projet en même temps que sur le rapport établi par lesdits commissaires pour faire connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque le conseil d'administration réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.

Si le capital est réduit, par suite de pertes, audessous du minimum légal, il doit être porté au moins à ce minimum dans le délai d'un an; à défaut, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.

Si la réduction n'est pas motivée par des pertes les obligataires et les créanciers peuvent former opposition à la réduction conformément à la loi.

3/ PERTE DE PLUS DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice

9

suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe deux ci-dessus, (réduction du capital de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée conformément à la loi.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

TITRE TROIS ACTIONS

Article huit.-LIBERATION DES ACTIONS.

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil d'administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive et ce, dans les conditions prévues par la loi.

Quant aux actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de la capitalisation bénéficiant de réserves ou primes d'émission, elles doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Article neuf.- FORME DES ACTIONS.

Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative.

Elles sont représentées par des certificats indiquant le nom, prénoms et domicile du titulaire et le nombre des actions possédées par lui.

Ces certificats sont extraits d'un registre à sache, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société de la signature de deux administrateurs en exercice ou d'un administrateur en exercice et d'un délégué du conseil d'administration, l'une des signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Les registres des titres nominatifs peuvent être constitués par la réunion de feuillets mobiles établis conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du décret du 23 mars 1967.

Article dix.- INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, laquelle devra respecter les dispositions de l'article 171 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 125, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus

9
faire représenter auprès de la société et aux assemblées générales par un seul d'entre eux, considéré par elle co-propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du co-propriétaire le plus diligent.

Conformément à l'article 163 de la loi du 24 juillet 1966, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ou spéciales.

Pour les titres remis en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire et non par le créancier gagiste.

Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif social à une part proportionnelle au nombre des actions émises et, notamment, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement fait en cours de la société ou lors de la liquidation. En conséquence, toutes mesures devront être prises pour que chaque action bénéficie comme toutes les autres de toutes exonérations fiscales ou de toute prise en charge par la société d'impositions, auxquelles les répartitions ou remboursements sus-visés pourraient donner lieu.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'un nombre de titres nécessaires.

Article 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1/- La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres spéciaux tenus à cet effet au

siège social.

La cession de ces actions ne peut s'opérer, à l'égard des tiers et de la société, que par une déclaration de transfert, signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur les registres que la société tient à cet effet.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, la déclaration de transfert doit être signée, en outre, par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions pouvant résulter de dispositions légales.

La transmission des actions, à titre gratuit ou en suite de décès, ne s'opère également que par un transfert mentionné sur le registre des transferts sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises aux transferts.

2/ Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital.

Les actions d'apport ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après l'accomplissement de cette immatriculation ou de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par la loi lorsque les actions proviennent d'une fusion ou d'un apport partiel d'actif. Toutefois, durant ce délai, elles peuvent être cédées par les voies civiles en se conformant aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

3/ Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint (sous réserve des dispositions de l'article 1595 du Code Civil), soit à un ascendant ou à un descendant, peuvent être effectuées librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable du Conseil d'Administration.

La demande d'agrément qui est notifiée par le cédant à la société par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit indiquer les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le Conseil d'Administration doit statuer le plus rapidement possible sur cette demande et au plus tard avant l'expiration du délai de trois mois à compter du jour de

sa notification.

Sa décision n'est pas motivée, elle est immédiatement notifiée au cédant .

Si le Conseil d'Administration n'a pas fait cette notification dans le délai ci-dessus imparti, l'agrément est réputé acquis, même si sa décision était négative.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et si le cédant maintient son projet de cession, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social, laquelle devra faire l'objet d'une autorisation par une assemblée générale extraordinaire.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par un expert désigné , soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles , par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. Cette expertise sera diligentée aux frais de la Société.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné .

Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

En cas d'acquisition et en vue de régulariser le transfert au profit du ou des acquéreurs, le cédant sera invité par le Conseil d'Administration à signer les bordereaux de transfert dans un délai de dix jours.

Si le cédant n'a pas déféré à cette invitation dans le délai imparti, le transfert sera régularisé d'office par simple déclaration du Conseil d'Administration , puis sera notifié au cédant dans les dix jours de sa date avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix du transfert, soit lui-même, soit par une autre personne dûment mandatée à cet effet .

Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent paragraphe 3/ sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droits préférentiels de souscription ou de droits d'attribution en cas d'augmentation du capital social.

Dans l'hypothèse de vente aux enchères publiques, l'ad-

12

judication ne deviendra définitive qu'après agrément de l'adjudicataire et ne pourra donc être prononcée que sous réserve de l'exercice éventuel du droit de préemption ci-dessus prévu, à l'encontre de cet adjudicataire.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour le cas de cession d'actions à un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2.078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital : l'émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, l'exercice éventuel du droit de préemption ne s'appliquera pas directement à la cession qui demeurera libre, mais portera sur les actions nouvelles souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à - présenter de demande d'agrément, celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et c'est à compter de la date de cette réalisation que partira le délai pendant lequel pourra être exercé le droit de préemption dans les conditions et selon les modalités ci-dessus prévues.

En revanche, la cession du droit à attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion, sera assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et devra donc donner lieu à demande d'agrément.

TITRE IV

DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Article 13- NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL d'ADMINISTRATION

1/- NOMBRE ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

La société est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au moins et de douze membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Les premiers membres du Conseil d'Administration sont nommés à la fin des présentes sous le titre "Nomination des premiers administrateurs". Par la suite, les nominations ou les renouvellements de fonctions sont décidés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires.

2/ DURÉE DES FONCTIONS. Les membres composant le premier Conseil d'Administration exerceront leurs fonctions jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui délibérera sur les comptes du deuxième exercice social et qui renouvellera le Conseil en entier.

A compter de cette réunion, le Conseil se renouvellera par roulement de façon que ce renouvellement soit aussi égal que possible et, en tout cas, complet dans chaque période de six ans.

Pour la première application de cette disposition l'ordre de sortie est établi par voie de tirage au sort en séance du Conseil. Une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ordre d'ancienneté de nomination et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années.

3/ - REELECTION - REVOCATION

Les administrateurs sont toujours rééligibles .

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire même si cette révocation ne figure pas à l'ordre du jour.

4/ PERSONNE MORALE ADMINISTRATEUR

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières doivent , lors de leur nomination , désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre , sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente ; si celle-ci révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

5/ EXERCICE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

L'acceptation et l'exercice par une personne physique mandat d'administrateur entraînent l'engagement pour l'interessé de déclarer à tout moment qu'il satisfait aux règles légales relatives au cumul du nombre de sièges d'administrateur et de membre du Conseil de surveillance de sociétés anonymes que peut occuper une même personne.

6/ ADMINISTRATEUR LIE A LA SOCIETE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux ans au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle ; toutefois, cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé .

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.

7/ VACANCE.

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

S'il ne reste plus que deux administrateurs en fonctions, ceux-ci, ou à défaut, le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le Conseil.

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil d'Administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article quatorze.- ACTIONS DE GARANTIE.

Chaque administrateur doit être propriétaire de cinq --- actions au moins.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs.

Elles sont inaliénables et doivent être nominatives ou, à défaut, être déposées en banque, ce dépôt étant notifié dans les conditions prévues par la loi.

Les administrateurs nommés en cours de société peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seraient réputés démissionnaires d'office.

L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire de comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.

Article quinze.- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1/ BUREAU DU CONSEIL.

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions, sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

L'acceptation et l'exercice de la fonction de Président entraînent l'engagement pour l'intéressé d'affirmer à tout moment, qu'il satisfait aux règles légales relatives au cumul du nombre de sièges de Président du Conseil d'adminis-

tration , de membre du Directoire et de Directeur Général unique de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper.

Le Conseil peut désigner parmi ses membres un Vice-Président chargé de présider les séances du Conseil en cas d'absence ou d'empêchement du Président. A défaut, cette présidence incombe, en pareil cas, à un membre du Conseil spécialement désigné par ses collègues pour chaque séance.

Il nomme, en outre, pour une durée qu'il détermine , un secrétaire qui n'est pas obligatoirement membre du Conseil.

En cas d'absence du secrétaire, le Conseil désigne la personne qui doit remplir cette fonction.

Le Président, le Vice-Président et le Secrétaire peuvent toujours être réélus.

2/ REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son Président ou celle de la moitié de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation . Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d'Administration peuvent , en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la réunion, tous les administrateurs en exercice sont présents à cette réunion et sont d'accord sur l'ordre du jour.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil d'Administration .

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du Conseil d'Administration .

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur .

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou régulièrement représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire d'un de ses collègues de deux voix.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil d'Administration, s'il assiste à la réunion, est prépondérante.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d'Administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et signalées comme telles par le Président de séance.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la Commune ou un adjoint au Maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité; paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à réunion du Conseil d'Administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un administrateur au moins. En cas d'empêchement du Président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou un Directeur Général ou l'Administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un Fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Article 16 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi de par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Toute limitation des pouvoirs du Conseil d'Administration est inopposable aux tiers.

Les cautions, avals et garanties donnés par la société font obligatoirement l'objet d'une autorisation du Conseil

dans les conditions déterminées à l'article 17 ci-après

Article 17 - DIRECTION GENERALE

1/- Le Président du Conseil d'Administration assume sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'Administration et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Les décisions du Conseil d'Administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Sous ces réserves, le Conseil d'Administration peut déléguer à son Président, les pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement dans ces pouvoirs autant de mandataires spéciaux qu'il avisera.

Toutefois, il ne peut autoriser le Président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société que pendant une période qui ne peut être supérieure à un an (quelle que soit la durée des engagements cautionnés) et dans la limite d'un montant fixé par la décision, le tout dans les conditions fixées par l'article 89 du décret du 23 mars 1967. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné.

A défaut d'une telle décision ou lorsque l'engagement dépasse le montant fixé, l'autorisation spéciale du Conseil d'Administration est requise dans chaque cas.

Toutefois, le Président du Conseil d'Administration peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

2/- Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer un Directeur Général.

Deux directeurs généraux pourront être nommés si, à l'époque de cette nomination, le capital social est au moins égal à cinq cent mille francs (500.000 F).

Les Directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques; ils peuvent être choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.

Les Directeurs généraux sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration, sur la proposition du Président en cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs généraux sont déterminés par le Conseil d'Administration.

tion en accord avec son Président, mais à l'égard des tiers les Directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président.

Lorsqu'un Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

3/ La rémunération du Président du Conseil d'Administration et celle du ou des Directeurs généraux est déterminée par le Conseil d'Administration ; elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois fixe et proportionnelle.

Article 18- DELEGATION DE POUVOIRS

En dehors des délégations de pouvoirs prévues sous l'article précédent au profit du Président et des Directeurs généraux, le Conseil d'Administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut notamment décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Enfin, en cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président ; en cas d'empêchement, cette délégation est de durée limitée et renouvelable ; en cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Article 19- SIGNATURE SOCIALE

Les actes engageant la société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du président du Conseil d'Administration ou celle de l'administrateur spécialement délégué pour le remplacer en cas d'empêchement, ou celle d'un directeur général, ou enfin celle d'un mandataire spécial.

Article 20- REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

1/- L'assemblée générale annuelle peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence et dont le montant est porté aux charges d'exploitation de la Société.

Le Conseil d'Administration répartit ces rémunérations entre ses membres comme il l'entend.

2/- Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire suivant la procédure prévue à l'article vingt deux ci-après.

3/- Le Conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

4/- Indépendamment des sommes prévues sous les trois paragraphes précédents, ainsi que des salaires des administrateurs régulièrement liés à la société par un contrat de travail et des allocations fixes ou proportionnelles rémunérant les fonctions de direction générale du Président du Conseil d'Administration ou de l'administrateur provisoirement délégué dans ses fonctions et des directeurs généraux, aucune autre rémunération permanente ou non ne peut être allouée aux administrateurs.

Article 21- RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GENERALE

Le Président, les administrateurs ou les Directeurs généraux de la société sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 22- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX

1/- Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de même des conventions :

1° Auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite par personne interposée.

2° Qui interviennent entre la société et une entreprise dans laquelle l'administrateur ou le directeur est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou membre d'un organe de direction, d'administration ou de surveillance.

2/ - Le Président du Conseil d'Administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion des dites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial, conforme aux dispositions de

l'article 92 du décret du 23 mars 1967, à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut prendre part au vote ni du Conseil d'Administration, ni de l'assemblée générale, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée comme celle qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard de tiers, sauf en cas de fraude. Même en l'absence de fraude les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du Conseil d'administration.

Les conventions conclues sans autorisation préalable du Conseil peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cette nullité peut être couverte par un vote spécial de l'assemblée générale intervenant sur un rapport spécial des commissaires aux comptes.

3/ Il est interdit aux administrateurs personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux directeurs généraux aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu'à toute personne interposée.

4/ Il est également interdit aux administrateurs de se faire consentir un contrat de travail par la société, à moins qu'ils ne renoncent à leur mandat; toute convention intervenue en violation de ces dispositions est nulle.

TITRE V CONTROLE

Article 23 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

1/- L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires suppléants remplissant les conditions fixées par la loi et les règlements.

Les commissaires sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice social.

Si la société vient à faire publiquement appel à l'épargne ou encore si son capital vient à dépasser cinq millions de francs, elle sera tenue de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

Les commissaires sortants sont toujours rééligibles.

En cas de faute ou d'empêchement ils peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale.

Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, en cas de décès, de démission ou de révocation, ne demeure en fonction que jusqu'à expiration du mandat de son prédécesseur.

2/ Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la loi.

Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d'actionnaires, ainsi qu'à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

Les commissaires aux comptes peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.

Leur rémunération est fixée selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

TITRE VI

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Article 24 - DIFFERENTES FORMES D'ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales dont les délibérations obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

Selon l'objet des résolutions proposées, il existe trois formes d'assemblées générales : ordinaires, extraordinaire ou spéciales :

- Les règles particulières à chacune de ces trois formes d'assemblées générales sont indiquées respectivement sous les articles 33 et 34,

- Les règles communes à toutes les assemblées générales quelle que soit leur forme, sont indiquées sous les articles 25 à 32.

Article 25 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

1/- AUTEUR DE LA CONVOCATION

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration.

A défaut, elles peuvent également être convoquées :

- par le ou les commissaires aux comptes ,
- par un mandataire désigné en justice à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social ou un dixième des actions de la catégorie intéressée , s'il s'agit d'assemblées spéciales ,
- par le ou les liquidateurs en cas de dissolution de la société et pendant la période de liquidation .

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la même ville , suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

2/- FORME ET DELAI DE CONVOCATION

La convocation des assemblées générales est faite par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu du siège social, quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée. Toutefois, si toutes les actions sont nominatives , cette insertion pourra être remplacée par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire .

L'avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour . Le cas échéant, il indique où doivent être déposées les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces actions visé à l'article 136, alinéa 1er, du décret du 23 mars 1967, pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être fait .

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement , sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents .

Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives, depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation , sont en outre convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire ou, sur leur demande et à leurs frais, par lettre recommandée.

Tous les co-propriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes lorsque leurs droits sont constatés dans le délai prévu à l'alinéa précédent , par une inscription nominative .

Lorsque ces actions sont grevées d'un usufruit, le

titulaire du droit de vote déterminé à l'article 10 ci-dessus, est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant la deuxième assemblée prorogée, est convoquée six jours francs au moins d'avance dans les mêmes formes que la première. L'avis et les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.

Article 26 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES

L'ordre du jour des assemblées figure sur les avis et lettres de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation .

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir, dans les conditions déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (et notamment par l'article 160 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 128 et 129 du décret du 23 mars 1967), - l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d'administration .

2/- L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour . Néanmoins, elle peut en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour d'une assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Article 27- ASSISTANCE OU REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES GENERALES

1/- Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité, également de la propriété de ses titres sous la forme, soit d'une inscription nominative, soit d'un dépôt de ses titres au porteur aux lieux mentionnés dans l'avis de convocation sans toutefois que la date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies puisse être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l'assemblée .

2/- Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire non privé du droit de vote ou par son conjoint ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout actionnaire non privé du droit de vote peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions de l'article trente quatre

ci-après , fixant le nombre maximal des voix dont peut dis-
poser une même personne, tant en son nom personnel que comme
mandataire .

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement
incapables et les personnes physiques représentant des
personnes morales actionnaires, prennent part aux assemblées
qu'ils soient ou non personnellement actionnaires .

Les co-propriétaires d'actions indivises, les usufrui-
tiers et les nus-propriétaires d'actions, ainsi que les
propriétaires d'actions remises en gage participent ou
sont représentés aux assemblées , dans les conditions pré-
vues sous l'article dix .

3/ A toute formule de procuration adressée aux action-
naires par la société ou par le mandataire qu'elle a dési-
gné à cet effet, doivent être joints :

1°- l'ordre du jour de l'assemblée ,

2°- le texte des projets de résolution présentés par
le conseil d'administration et par des actionnaires dans
les conditions prévues aux articles 128 à 131 du décret
du 23 mars 1967.

3°- un exposé sommaire de la situation de la société
pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau pré-
senté conformément au modèle annexé au décret sus-visé et
faisant apparaître les résultats de la société au cours de
chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exer-
cices clos depuis la constitution de la société ou l'absor-
tion par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est
inférieur à cinq.

4°- une formule de demande d'envoi des documents et
renseignements visés à l'article 135 du décret du 23 mars
1967, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéfi-
cier des dispositions de l'article 138, alinéa 3, dudit
décret du 23 mars 1967 .

La formule de procuration doit informer l'actionnaire
de manière très apparente que, s'il en fait retour à la
société ou à l'une des personnes habilitées par elle à re-
cueillir les procurations, sans indication de mandataire ,
il sera émis en son nom un vote favorable à l'adoption des
projets de résolution présentés ou agréés par le conseil
d'administration .

Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire
choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens
indiqué par son mandant.

Article 28- FEUILLE DE PRESENCE AUX ASSEMBLEES GENERALES

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence
contenant :

- Les nom, prénom usuel et domicile de chaque action-
naire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire

ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions,

- Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire, lesquels pouvoirs dûment régularisés sont alors annexés à la feuille de présence .

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée et conservée dans les archives de la Société .

Article 29- BUREAU DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration et, à défaut, par l'administrateur délégué pour le suppléer.

Si l'assemblée est convoquée par les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.

En cas de liquidation, l'assemblée est présidée par le liquidateur ou l'un d'eux, s'ils sont plusieurs .

En cas de défaillance de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit elle-même son Président .

Sont nommés scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée possédant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires .

Les membres du bureau ont pour mission d'assurer le fonctionnement régulier de l'assemblée et notamment de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et encore de signer les procès-verbal des délibérations de l'assemblée .

Article 30- QUORUM DES ASSEMBLEES GENERALES

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressées.

Toutefois, pour ce calcul, il y a lieu, les cas échéant de déduire les actions privées du droit de vote en application de la loi, et notamment :

1°- les actions non intégralement libérées dans le délai légal.

2°- dans l'assemblée appelée à statuer sur les conventions visées à l'article vingt deux ci-dessus, les actions appartenant à l'administrateur ou directeur général intéressé.

3°- dans l'assemblée à forme constitutive appelée à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du

bénéficiaire de l'avantage particulier,

4°- les actions appartenant aux actionnaires en faveur desquels une assemblée est appelée à renoncer au droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital en numéraire ,

5°- les actions achetées par la société en vue de leur annulation.

Article 31- EXERCICE DU DROIT DE VOTE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1/- Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

2/- Le droit de vote attaché aux actions indivises, aux actions soumises à un usufruit ou encore aux actions remises en gage, est exercé conformément aux stipulations de l'article dix ci-dessus .

3/- Le vote a lieu, et les suffrages sont exprimés selon la décision qui est prise à cet égard par le bureau de l'assemblée :

- soit par mains levées ,
- soit par assis et levés,
- " soit par appel nominal .

Toutefois, le scrutin secret peut être réclamé :

- soit par le conseil d'administration,
- soit par les actionnaires représentant au moins le quart du capital et à la condition qu'ils en aient fait la demande écrite aux auteurs de la convocation, trois jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée .

4/- Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs pour le calcul de la majorité .

Article 32- PROCÈS -VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

1/- Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées et tenus dans les mêmes conditions que les registres et feuilles mobiles prévus plus haut sous l'article quinze pour les délibérations du Conseil d'Administration .

Ces procès-verbaux des délibérations des assemblées indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau

ou, en cas de refus de l'un d'eux, par la majorité des membres dudit bureau, ce refus devant être motivé et constaté dans le procès-verbal.

2/- Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale, à produire en justice ou ailleurs sont certifiés, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par un administrateur exerçant les fonctions de Directeur général, soit par le secrétaire de l'assemblée, soit encore par un liquidateur en cas de dissolution de la société.

Article 33- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

1/- L'assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles ayant pour effet de modifier directement ou indirectement les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête du Conseil d'Administration.

Elle a notamment les pouvoirs suivants :

1°- Nommer et révoquer les administrateurs et les commissaires aux comptes,

2°- Approuver ou rejeter les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le Conseil d'Administration,

3°- Donner ou refuser quitus de leur gestion aux administrateurs,

4°- Statuer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et ses dirigeants,

5°- Fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs,

6°- Statuer sur toutes questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé,

7°- Affecter les résultats,

8°- Autoriser les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer,

9°- Et, d'une manière générale, conférer au Conseil d'administration les autorisations nécessaires pour les actes excédant les pouvoirs de celui-ci.

2/- L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote tel qu'il est prévu à l'article trente ci-dessus.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix exprimées.

Article 34- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSEMBLEES
GENERALES EXTRAORDINAIRES

1/- L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, soit réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle peut notamment changer la nationalité de la société sous les conditions exprimées par la loi, ou encore, modifier l'objet social, augmenter ou réduire le capital social, faire un apport partiel d'actif, proroger ou réduire la durée de la société, décider sa fusion ou sa scission avec une autre ou d'autres sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer en société de toute autre forme, dans les conditions prévues par la loi.

2/- L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote tel qu'il est prévu ci-dessus à l'article trente. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

3/- Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

4/- Dans les assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, ainsi qu'il est dit sous l'article trente, n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède sans que ce nombre puisse excéder dix le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même limite.

TITRE VII

INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET DES TIERS

Article 35- DROIT DE COMMUNICATION TEMPORAIRE

1/ COMMUNICATION AU SIÈGE SOCIAL

1er- Tout actionnaire a le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et

au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion, de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements suivants :

- Inventaire, compte d'exploitation générale, compte de pertes et profits, bilan, tableau établi en la forme réglementaire des résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices, nom, prénom usuel et domicile des administrateurs et directeurs généraux, avec indication des autres sociétés dans lesquelles ils exercent les fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

- Rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée.

- Texte des projets de résolution proposés par le conseil et, le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires, ainsi que renseignements concernant les candidats au conseil d'administration et comportant leurs nom, prénom usuel, âge, références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés, les emplois ou fonctions occupées dans la société et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs,

- Montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.

Le droit de prendre connaissance des rapports des commissaires aux comptes ne s'exerce que pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée.

2ent- Il a pareillement le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale, et pendant le même délai et aux mêmes lieux, de prendre connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ou de scission.

3ent- Pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de toute assemblée générale, l'actionnaire a également le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance ou copie de la liste des actionnaires, laquelle est arrêtée à cet effet par la société le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée.

Cette liste contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire nominatif inscrit à cette date sur

exercé par un mandataire .

Le droit de communication temporaire peut être également exercé par le mandataire nommé désigné par l'actionnaire pour le représenter à l'assemblée.

Article 38- DROIT DE COMMUNICATION DES TIERS

Toute personne a le droit , à toute époque et à ses frais, d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande .

La société doit annexer à ce document la liste comportant les noms, prénoms et domiciles des administrateurs, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice .

TITRE VIII

ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 39- EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre .

Toutefois, le Conseil d'Administration pourra modifier la date de clôture de l'exercice , sous réserve de faire ratifier cette modification par l'assemblée ordinaire et que la durée de l'exercice modifié ne dépasse pas deux ans.

Article 40- COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice , le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date .

Il dresse également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus par la loi, pour que le bilan soit sincère .

Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice écoulé.

L'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont tenus au siège social , à la disposition des commissaires aux comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée des actionnaires appelés à statuer sur les comptes de la société.

Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu à leur disposition , vingt jours au moins avant ladite réunion .

Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés , en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande .

Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les exercices précédents.

Toutefois, en cas de proposition de modifications, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur le rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.

Article 41- AFFECTATION DES RESULTATS

1/- Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

2/- Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " Réserve Légale ". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la " Réserve Légale " est descendue au-dessous de cette fraction.

3/- Le solde augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Sur ce bénéfice, il est d'abord prélevé la somme nécessaire pour distribuer aux actionnaires un premier dividende au moins égal à six pour cent du montant libéré et non amorti des actions qu'ils possèdent.

Ce dividende n'est pas cumulatif d'un exercice aux suivants.

Sur le surplus, l'assemblée générale a la faculté de prélever les sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être reportées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux dont elle détermine librement l'affectation ou l'emploi.

4/ Le solde, s'il en existe un, est réparti aux actionnaires à titre de super-dividende.

5/- En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article 42- MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, à défaut, par le Conseil d'Administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou d'intérêts fixes ou intercalaires qui sont interdits par la loi.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE IX

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Article 43- FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le Conseil d'Administration peut, pour le compte de la Société, prendre des participations dans d'autres sociétés sous la forme d'acquisition d'actions, apports en nature ou souscription d'actions nouvelles de numéraire, à condition de respecter l'objet social et de ne pas rendre la société propriétaire d'actions d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

Il doit faire mention dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire annuelle de cette prise de participation.

Si celle-ci excède la moitié du capital social de la tierce société, qui est alors considérée comme une filiale, il doit en outre, dans le même rapport, rendre compte de l'activité de cette dernière en faisant ressortir les résultats obtenus. S'il existe plusieurs filiales, le compte rendu sera fait par branche d'activité.

TITRE X

TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 44- TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société de toute autre forme, sous la seule réserve que cette transformation soit réalisée conformément aux règles résultant de la législation alors en vigueur.

Article 45- ARRIVÉE DU TERME STATUTAIRE

UN an au moins avant la date d'expiration de la durée de la Société, le Conseil d'Administration convoque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.

Faute par le Conseil d'Administration d'avoir convoqué l'assemblée générale extraordinaire, tout actionnaire, après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de

Commerce , statuant sur requête , la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire en vue de décider si la société sera prorogée ou non.

Article 46- DISSOLUTION - LIQUIDATION

1/- Il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, notamment en cas de perte des trois quarts du capital social.

La dissolution pourra également être prononcée par décision du Tribunal de Commerce à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de six depuis plus d'un an. Il en sera de même si, à la suite de réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal , la société n'a pas reconstitué son capital ou décidé sa transformation comme prévu à l'article sept.

2/- La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation " .

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce .

Au surplus , la liquidation de la société sera effectuée selon les règles définies par les articles 402 à 413 de la loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les articles 266 à 280 du décret du 23 Mars 1967.

Lors de la liquidation toutes mesures devront être prises pour que chaque action bénéficie , comme toutes les autres, de toutes exonérations fiscales ou de toute prise en charge par la société d'impositions auxquelles les remboursements et répartitions résultant de la liquidation pourraient donner lieu.

TITRE XI

CONTESTATIONS - DELAIS

Article 47- DISPOSITIONS EN CAS DE CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation , soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux mêmes , relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et signifi-

cations seront régulièrement faites à ce domicile élu, et avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Article 48 - DELAIS

Tous les délais prévus aux présentes sont des délais francs .

TITRE XII

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - FORMALITES CONSTITUTIVES DE PUBLICITE.

Article 49. NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS - JETONS DE PRESENCE.

I.- Sont nommés en qualité de premiers administrateurs devant composer le Conseil d'Administration :

1°) Monsieur Michel Pierre Léon DUMAS comparant aux présentes, qui accepte.

2°) Monsieur Patrick DUMAS comparant aux présentes.

3°) Et Monsieur Pierre Léon Joseph DUMAS également comparant aux présentes, qui accepte.

Chacun d'eux déclare satisfaire à la limitation requise par la loi en qui concerne le cumul, limité à huit, du nombre de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes.

Les administrateurs ainsi nommés resteront en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes du deuxième exercice social et qui renouvellera le conseil en entier.

II.- Il n'est pas alloué, quant à présent, de jetons de présence au Conseil d'Administration.

Article 50.- NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.

Est nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour les six premiers exercices:

Monsieur Jean TRISTANT, expert comptable, demeurant à Niort, 30 Avenue de La Rochelle.

Le commissaire nommé, à ce intervenant, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié; il déclare en outre répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de son mandat et n'entrer dans aucun des cas d'incomptabilité prévus par la loi.

La durée de ses fonctions expirera avec l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social, sauf renouvellement.

La rémunération du commissaire aux comptes sera fixée conformément au tarif officiel des Commissaires de Société

Article 51.- JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE. PUBLICITE POUVOIRS.

I.- Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du Commerce..

/ qui accepte./.

En vue d'obtenir cette immatriculation les premiers administrateurs susnommés seront tenus de souscrire et déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de Niort la déclaration de conformité prévue par la loi.

II.- Pour le cas où l'immatriculation de la société interviendrait après le premier mars mil neuf cent soixante-neuf les comparants donnent mandat exprès à Monsieur comparant aux pr
sentes et lui même actionnaire, de prendre les engagements de gestion courante pour le compte de la société.

Ces engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du Commerce.

III.- En outre et dès à présent, les actionnaires appelés à exercer la direction générale de la société sont autorisés à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de leur pouvoirs. Après immatriculation de la société au Registre du Commerce ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires, appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

IV.- Enfin tous pouvoirs sont donnés au Président du Conseil d'Administration pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social ainsi que la déclaration de conformité prévue par la loi.

Article 52.- FRAIS. Les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.